МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 16 № 04/11. Улаанбаатар хот

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ЗАХИРАЛ Г.ЁНДОН ТАНАА

Иргэн Л.Ганбаатарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Анужин Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирлын 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/985 дугаар тушаалын 4 дэх заалт иргэн Л.Ганбаатарын Үндсэн хуулиар баталгаажсан халдашгүй, чөлөөтэй байх, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрх, Хөдөлмөрийн тухай хуулиийн 46 дугаар зүйл, Хүний хувийн мэдээллэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчсөн гэх гомдлыг Комисст гаргажээ. Тухайлбал, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Анужин “...“Л.Ганбаатарын хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох тухай” Б/985 дугаар тушаалын 4 дэх хэсэгт тухайн тушаалыг Холбоо, мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын цехийн нийт ажилтнуудад 3 хоногийн дотор танилцуулахыг үүрэг болгосон заалт нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.10 дахь заалтад зааснаар ажил олгогч “хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, эсхүл дуусгавар болгож байгаа үндэслэлээ тайлбарлаж танилцуулах” үүрэгтэй гэж заасныг зөрчсөн, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Холбоо, мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын цех нь нийт 250 гаруй ажилтантай бөгөөд ажлаас чөлөөлсөн тушаалыг нэг бүрчлэн танилцуулж, цехийн ажилтануудаар гарын үсэг зуруулсан нь Л.Ганбаатарыг гэмт хэрэг үйлдсэн буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр тогтоогдоогүй байхад гэмт хэрэг үйлдсэн, гэм буруутай мэт ойлголтыг тус цехийн нийт ажилтануудад үүсгэсэн. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3, 43.2.4, 43.2.5 дахь заалтын дагуу хүлээсэн ажил олгогчийн үүргийг зөрчиж, иргэн Л.Ганбаатарын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан явдалд гомдолтой байна” гэжээ.

Гомдолд хавсаргасан болон танай байгууллагаас гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд ирүүлсэн баримт, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авч, дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Эрдэнэт үйлдвэрийн Холбоо, мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын цехийн Уулын тээврийн ажлын технологийн автоматжуулалтын хэсгийн дарга Л.Ганбаатар нь тус үйлдвэрийн газраас зарласан сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахдаа Авлигын эсрэг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад заасан “албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хууль бусаар аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдэд давуу байдал олгох, олгохоор амлах, бусдын эрхийг хязгаарлах”, 7.1.6 дахь заалтад заасан “албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах, хэтрүүлэх”, 7.1.7 дахь заалтад заасан “албан тушаалын байдлаа ашиглан эд хөрөнгө олж авах, давуу эрх эдлэх” гэсэн нийтийн албан тушаалтанд хориглох үйлдлийг гаргасан тул Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 22.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн, яллагдагчаар

1500703

татагджээ. Энэ хүрээнд Авилгатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн ахлах мөрдөгч, ахлах комиссар Э.Оюунболдоос 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.6 дугаар зүйл болон Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийг удирдлага болгон "Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах тухай" 13 дугаартай мөрдөгчийн мэдэгдэл гаргасныг тус газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа 2023 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 06/3435 дугаар албан бичгээр танд хүргүүлсэн байна.

2. Эдгээр мэдэгдэл, албан бичгийн дагуу та 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр "Ажилтан Лхамаагийн Ганбаатарын хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох тухай" Б/985 дугаар тушаал гаргахдаа тушаалын 4 дэх заалтад "...тушаалыг Холбоо, мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын цехийн нийт ажилтнуудад 3 хоногийн дотор танилцуулахыг" үүрэг болгосон байна. Энэ талаар тус цехийн дарга З.Бямба-Од утсаар Комисст тайлбар өгч, Комиссын Орхон аймаг дахь референт Ц.Батзаяа тус цехийн Хүний нөөцийн ажилтан Б.Оюунчимэг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан н.Энхтөр, хэсгийн инженер Д.Отгонбаатар нарыг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон авч, биечлэн мэдээлэл авахад "...Манай цехийн шуурхайд 16 алба хаагчид хамрагддаг. Шуурхай дээр Ерөнхий захирлын тушаалыг танилцуулсан, гэхдээ гарын үсэг зуруулаагүй, нийт алба хаагчдад уг тушаалыг танилцуулаагүй" гэх тайлбар өгчээ. Л.Ганбаатарт холбогдох таны 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/985 дугаар тушаалыг нийт ажилтнуудад танилцуулахыг үүрэг болгосон боловч энэ заалт хэрэгжээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт заасан "Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. ...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон Улс Төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж заасан. Хэдийгээр Л.Ганбаатарын хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгосон тушаалыг Холбоо, мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын цехийн нийт ажилтнуудад танилцуулаагүй боловч тушаалд ийнхүү заасан нь Л.Ганбаатарын хувийн нууцаа хамгаалуулах эрх зөрчигдөх эрсдлийг үүсгэж, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалт (хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх), 5.1.4 дэх заалт (мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах), 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт (мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу болон хуульд заасан үндэслэлээр түүнчлэн хөдөлмөрийн харилцааны явцад мэдээлэл хариуцагч эрхээ эдлэн, үүргээ биелүүлэх, гэрээ байгуулах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд цуглуулах, боловсруулах), 8 дугаар зүйлийн 8.10. дахь хэсэг (Мэдээлэл хариуцагч анх зөвшөөрөл авсан зорилгоос өөр зорилгоор мэдээллийг боловсруулах, ашиглах тохиолдолд мэдээллийн эзнээс дахин зөвшөөрөл авах)-ийг тус тус зөрчсөн байна.

Түүнчлэн 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/985 дугаар тушаалын 4 дэх хэсэг нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалт ("...ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах"), 43.2.4 дэх заалт ("ажилтны эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд хүндэтгэлтэй хандах") болон 43.2.5 дахь заалт

(“ажилтны хувийн нууцыг задруулахгүй байх”)-аар тус тус тогтоосон ажил олгогчийн үүрэгт нийцэхгүй байна.

Иргэн Л.Ганбаатарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүх эцэслэн шийдвэрлээгүй байхад Авилгатай тэмцэх газраас өгсөн чиглэлийн дагуу хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгосон нь хүний эрхийн зарчмын үүднээс анхаарал татаж байна. Авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг сааруулж, төрд итгэх иргэдийн итгэлийг сулруулж, хууль дээдлэх ёсонд заналхийлдэг ноцтой хор уршигтай гэмт хэрэг хэрэг мөн боловч аливаа эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийн зарчим, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд чанд нийцэх ёстой. Эрүүгийн хэрэгт шалгагдаж байгаа хүн бүр хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдтол гэм буруугүйд тооцогдох нь хүний эрхийн зарчим бөгөөд гэм бурууг шүүх тогтоохоос өмнө хэргийн болон сэжигтэн, яллагдагчийн гэм буруугийн талаар үзэл бодол илэрхийлэхгүй байх, гэм буруутай нь ирээдүйд гарцаагүй нотлогдоно гэх хандлагаар ажиллахгүй байх нь нийтийн албан тушаалтны үүрэг юм. Авилга, албан тушаалын гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа сэжигтэн, яллагдагчийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд саад учруулах, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс сэргийлэх зорилгоор төрийн албанд ажиллах, албан үүргээ биелүүлэхийг тодорхой хугацаагаар түдгэлзүүлэх таслан сэргийлэх арга хэмжээг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.4 дүгээр зүйлээр тогтоосон нь гэм буруугүйд тооцогдох зарчмыг хангах, хүний эрх ноцтой зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтад заасныг үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Сахилгын зөрчил, шалгагдаж буй гэмт хэргийн улмаас хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа дуусгавар болгох асуудлыг Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, бусад хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний нэр төрийн халдашгүй байдал, гэм буруугүйд тооцогдох зарчмыг чанд баримтлан шийдвэрлэх. Гарцаагүй үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох тохиолдолд тухайн шийдвэрийг нийтийн эрх ашгийн үүднээс мэдвэл зохих албаа хаагчдын хүрээнд мэдэгдэх, хувь хүний нэр төрийг хүндэтгэх, хүний хувийн мэдээллийг бусдад задруулахгүй байх.

2. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг нийт албаа хаагчддаа танилцуулах, уг хуулийн талаарх тусгай сургалтад хүний нөөц, захиргаа, мэдээлэл, статистик тоо бүртгэл зэрэг хүний хувийн мэдээлэлтэй ажилладаг ажилтнуудыг хамруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь буруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан болно.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваад

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА